

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2036/2535

บริษัทสุสมวัน จำกัด

โจทก์

นายภิสเดชหรือพีร์ รจนานนท์ กับพวก

จำเลย

บริษัทสุสมวัน จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 140 แผ่นที่ 6)

จำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 141)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงิน 251,520 บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะใช้เงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งขอให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์ ยี่ห้อเปอโยต์ 505 คันหมายเลข
ทะเบียน 3ข-0396 กรุงเทพมหานครชำระเงิน 130,000 บาทแก่จำเลยที่ 2 พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น 130,000 บาทนับแต่วัน ฟ้อง
แย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จและให้โจทก์ดำเนินการ ให้จำเลยที่ 2 มีชื่อ
เป็นเจ้าของในทะเบียนรถยนต์พร้อมส่งมอบ ใบคู่มือการจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 2
ถ้าหากโจทก์ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ก็ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อม
ด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่ วันฟ้องแย้งเป็นต้น

ไปจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ ให้โจทก์ชำระเงิน จำนวน 150,000 บาทแก่จำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าชำระหนี้แล้วเสร็จ และถ้าโจทก์ส่งมอบรถยนต์ช้ากว่ากำหนด ตามฟ้อง แยกของจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ชำระค่าเสียหายให้แก่ จำเลยที่ 2 เป็นรายเดือนเดือนละ 2,500 บาท จนกว่าโจทก์ จะส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้เงินแก่จำเลยที่ 2 ตามฟ้องแยก 350,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2529จนกว่า โจทก์จะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138,137)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน และได้ทำ หนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 120,124,126)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2529 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2529 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>